

Engagement ist teuer; Privatpersonen und Vereine, die für Geflüchtete gebürgt haben, sollen jahrelang Geld an die Jobcenter zahlen. Dagegen wehren sich Betroffene....

Engagement ist teuer; Privatpersonen und Vereine, die für Geflüchtete gebürgt haben, sollen jahrelang Geld an die Jobcenter zahlen. Dagegen wehren sich Betroffene jetzt vor Gericht

taz, die tageszeitung

Donnerstag 22. Februar 2018

Copyright 2018 Contrapress media GmbH Vervielfältigung nur mit

Genehmigung des taz-Verlags All Rights Reserved



Section: NORD AKTUELL; S. 42

Length: 737 words

Byline: Reimar Paul

Highlight: Privatpersonen und Vereine, die für Geflüchtete gebürgt haben, sollen jahrelang Geld an die Jobcenter zahlen. Dagegen wehren sich Betroffene jetzt vor Gericht

Body

Von Reimar Paul

Die Rechnungen, die Behörden sogenannten Flüchtlingsbürgen schicken, beschäftigen jetzt die Justiz. Allein in Niedersachsen sind rund 320 Klagen von Betroffenen anhängig. Das Verwaltungsgericht Stade hat für den 5. April in einem ersten Verfahren eine mündliche Verhandlung angesetzt.

Sozialämter und Jobcenter in Niedersachsen verschicken seit etwa einem Jahr Rechnungen an Bürgen, die sich 2014 und 2015 bereit erklärt hatten, die Lebenshaltungskosten für syrische Kriegsflüchtlinge zu übernehmen. Die Flüchtlingspaten mussten nachweisen, dass sie Reisekosten und Unterhalt bezahlen können. Nur aufgrund solcher Bürgschaften konnten viele Syrer damals überhaupt nach Deutschland gelangen. Neben Einzelpersonen unterschrieben auch Kirchengemeinden und Vereine Verpflichtungserklärungen.

Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen und damit auch die Bürgen in diesen Bundesländern waren davon ausgegangen, dass die Bürgschaften nur auf wenige Monate befristet seien. Die finanzielle Unterstützung der Syrer durch die Bürgen würde also enden, sobald die Geflüchteten einen Schutzstatus und damit ein Recht auf Sozialleistungen erhielten. Wer keine Arbeit fände, würde vom zuständigen Jobcenter unterstützt.

Im August 2016 legte der Bund allerdings die Dauer einer Bürgschaft auf fünf Jahre gesetzlich fest. Rückwirkend für ältere Fälle wurde eine Frist von immerhin drei Jahren beschlossen was bedeutet, dass die Jobcenter Sozialleistungen, die in einem Zeitraum von drei Jahren an Flüchtlinge ausgezahlt wurden, von den Bürgen zurückfordern können. Das Bundesverwaltungsgericht entschied im Januar 2017, dass Bürgen auch nach Anerkennung der Flüchtlinge für deren Lebenshaltung aufkommen müssen und zwar so lange, bis die Geflüchteten Arbeit finden oder wieder ausreisen.

Engagement ist teuer; Privatpersonen und Vereine, die für Geflüchtete gebürgt haben, sollen jahrelang Geld an die Jobcenter zahlen. Dagegen wehren sich Betroffene....

Auf Grundlage dieses Urteils verlangen die Behörden nun das Geld von den Bürgen zurück. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit haben 21 Jobcenter in Niedersachsen Forderungen in Höhe von insgesamt rund 3,3 Millionen Euro geltend gemacht. Es geht dabei um insgesamt 410 Fälle. Mit den Klagen wehren sich die Bürgen nun gegen die Kostenbescheide.

Allein am Verwaltungsgericht Braunschweig gibt es rund 190 solcher Klagen, wie ein Justizsprecher bestätigt. In Stade sind es 25. Teilweise sind die Kläger identisch, weil sie mehrere Verpflichtungserklärungen abgegeben haben. So soll etwa eine evangelische Kirchengemeinde in Wolfsburg, die zwischen August und Oktober 2014 für acht Geflüchtete unterschrieb, rund 100.000 Euro zahlen. In einem weiteren Fall in der Stadt soll ein Bürge sogar mehrere Hunderttausend Euro erstatten.

Die Landesregierung in Hannover mahnte unlängst eine politische Lösung in dem Streit an. Es gehe um die Herausforderung, diejenigen Menschen nicht im Regen stehen zu lassen, die sich als Bürgen für syrische Flüchtlinge zur Verfügung stellten, hatte Innenminister Boris Pistorius (SPD) im Dezember erklärt. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) plädierte dafür, die Bürgschaften erlöschen zu lassen, sobald die davon begünstigten Flüchtlinge als Asylbewerber anerkannt worden seien. Dies solle für zwischen 2013 und Januar 2017 eingegangene Bürgschaften gelten.

Mittlerweile wurden Niedersachsen und Hessen von der Innenministerkonferenz beauftragt, mit dem Bundesarbeitsministerium eine Lösung für das Problem zu finden. In der Bundespolitik geht es allerdings um andere Fragen bei den Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD spielte das Thema Bürgschaften keine Rolle.

Der evangelische Lüneburger Regionalbischof Dieter Rathing appellierte an die Landes- und Bundespolitik, diese Frage schnellstmöglich zu klären. Man müsse die Bürgen, die in bester humanitärer Absicht gehandelt haben, entlasten, sagte er. Rathing stellte sich ausdrücklich hinter Bürgen und Kläger: Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Hannovers ist auf Seiten der Gemeindemitglieder in Wolfsburg und unterstützt sie in ihrer Forderung nach Erlass der Rückforderungen, so der Bischof.

Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) empörte sich darüber, dass genau diejenigen ökonomisch bestraft würden, die besondere Menschlichkeit gezeigt hätten. Es ist nicht hinnehmbar, wenn der Staat nun Helfern nachträglich untragbare Kosten aufbürdet, wenn einmal mehr entmutigt statt ermutigt wird, sagte Roth. Die Grünen-Politikerin forderte Bund und Länder auf, einen Hilfsfonds aufzulegen, um die Bürgen zu entlasten.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (92%); GERICHTSPROZESSE (92%); GERICHTSHÖFE (90%); RECHTSKLAGEN (90%); SOZIALE HILFE & WOHLFAHRT (90%); ARBEITSMINISTERIEN (89%); BEWILLIGUNGEN (89%); POLITIK (89%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (86%); POLITISCHE PARTEIEN (84%); MINISTER & STAATSSEKRETÄRE (78%); GESPRÄCHE & TREFFEN (77%); CHRISTENTUM & CHRISTEN (75%); RELIGIÖSE FÜHRER & AMTSTRÄGER (75%); STAATS- UND REGIERUNGSOBERHÄUPTER (74%); OBERSTES GERICHT (73%); LEBENSHALTUNGSKOSTEN (72%); KRIEG & KRIEGERISCHE AUSEINANDERSETZUNG (71%); POLITISCHES ASYL (60%)

Person: STEPHAN WEIL (79%)

Engagement ist teuer; Privatpersonen und Vereine, die für Geflüchtete gebürgt haben, sollen jahrelang Geld an die Jobcenter zahlen. Dagegen wehren sich Betroffene....

Geographic: BRAUNSCHWEIG, DEUTSCHLAND (78%); HANNOVER, DEUTSCHLAND (58%); NIEDERSACHSEN, DEUTSCHLAND (91%); HESSEN, DEUTSCHLAND (73%); NORDRHEIN-WESTFALEN, DEUTSCHLAND (73%); SYRIEN (92%); DEUTSCHLAND (58%)

Load-Date: February 21, 2018

End of Document